

DUALE HOCHSCHULE MANNHEIM

VORLESUNG "BILANZIERUNG"

DOZENTIN: MARTINA CORSTEN

§ 4. Ansatz von Passiva

Überblick/Lernziele:

Nicht alle ökonomischen Lasten sind passivierungsfähig.

Um passivierungsfähig zu sein, muss eine Vermögenslast hinreichend konkretisiert sein. Als Residualgröße verkörpert demgegenüber das Eigenkapital die Eigeneransprüche.

Nach dem Durcharbeiten des Vorlesungsabschnittes sollten Sie in der Lage sein,

- Einzelpositionen des Eigenkapitals zu erläutern;
- die allgemeinen Kriterien der bilanzrechtlichen Verbindlichkeit darzulegen;
- die Problematik der wirtschaftlichen Verursachung zu erörtern;
- die Konkretisierung des Imparitätsprinzips durch die Bildung von Drohverlustrückstellungen zu diskutieren und
- die Bildung und Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu erörtern.

Einzelpositionen des Eigenkapitals der Aktiengesellschaft I

- **Gezeichnetes Kapital:** ist das Geld, das die Gründer am Anfang versprochen haben einzuzahlen, und das für immer in der Firma bleiben muss, damit Gläubiger geschützt sind.
Das Kapital, auf das die Haftung der Anteilseigner für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber den Gläubigern beschränkt ist (§ 272 Abs. 1 HGB).
- **Kapitalrücklagen:** erfassen die Zahlungen, die die Gesellschafter über den Betrag des gezeichneten Kapitals hinaus leisten (§ 272 Abs. 2 HGB); hierzu zählt z.B. das Agio bei der Ausgabe von Anteilen.
- **Gewinnrücklagen:** erfassen nicht ausgeschüttete Gewinne (§ 272 Abs. 3 HGB) und werden aus dem Ergebnis nach Steuern gebildet. AG müssen eine gesetzliche Rücklage (5% des Jahresüberschusses oder bis max. 10% des Grundkapitals) bilden (§ 150 Abs. 2 AktG).

Einzelpositionen des Eigenkapitals der Aktiengesellschaft II

- Gewinnvortrag/ Verlustvortrag:

Der Gewinnvortrag ist die Differenz zwischen Bilanzgewinn und Ausschüttung.

Der Verlustvortrag ist der Bilanzverlust des/der Vorjahre(s).

- Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag:

Der Jahresabschluss wird ohne Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

- Bilanzgewinn/ Bilanzverlust:

Der Jahresabschluss wird nach § 268 Abs. 1 HGB unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Einzelpositionen des Eigenkapitals der Aktiengesellschaft III

	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
+ / -	Gewinnvortrag/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr
+	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen
-	Einstellungen in die Gewinnrücklagen
=	Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Veranschaulichung

1-6 nicht prüfungsrelevant

Beispiel:

Die X-AG erzielt für das Jahr 01 einen Jahresüberschuss von 500. Vorstand und Aufsichtsrat stellen den Jahresabschluss fest und beschließen, 50% des Jahresüberschusses zu thesaurieren (die gesetzliche Rücklage sei vollständig gebildet).

Wird der Jahresabschluss ohne Berücksichtigung der Gewinnverwendung aufgestellt, dann steht in der Bilanz der Jahresüberschuss i. H. v. 500.

Bei Inanspruchnahme des § 268 Abs. 1 HGB weist die Bilanz einen Bilanzgewinn i. H. v. 250 und eine Erhöhung der anderen Gewinnrücklage in gleicher Höhe aus, da die gesetzliche Rücklage vollständig gebildet ist.

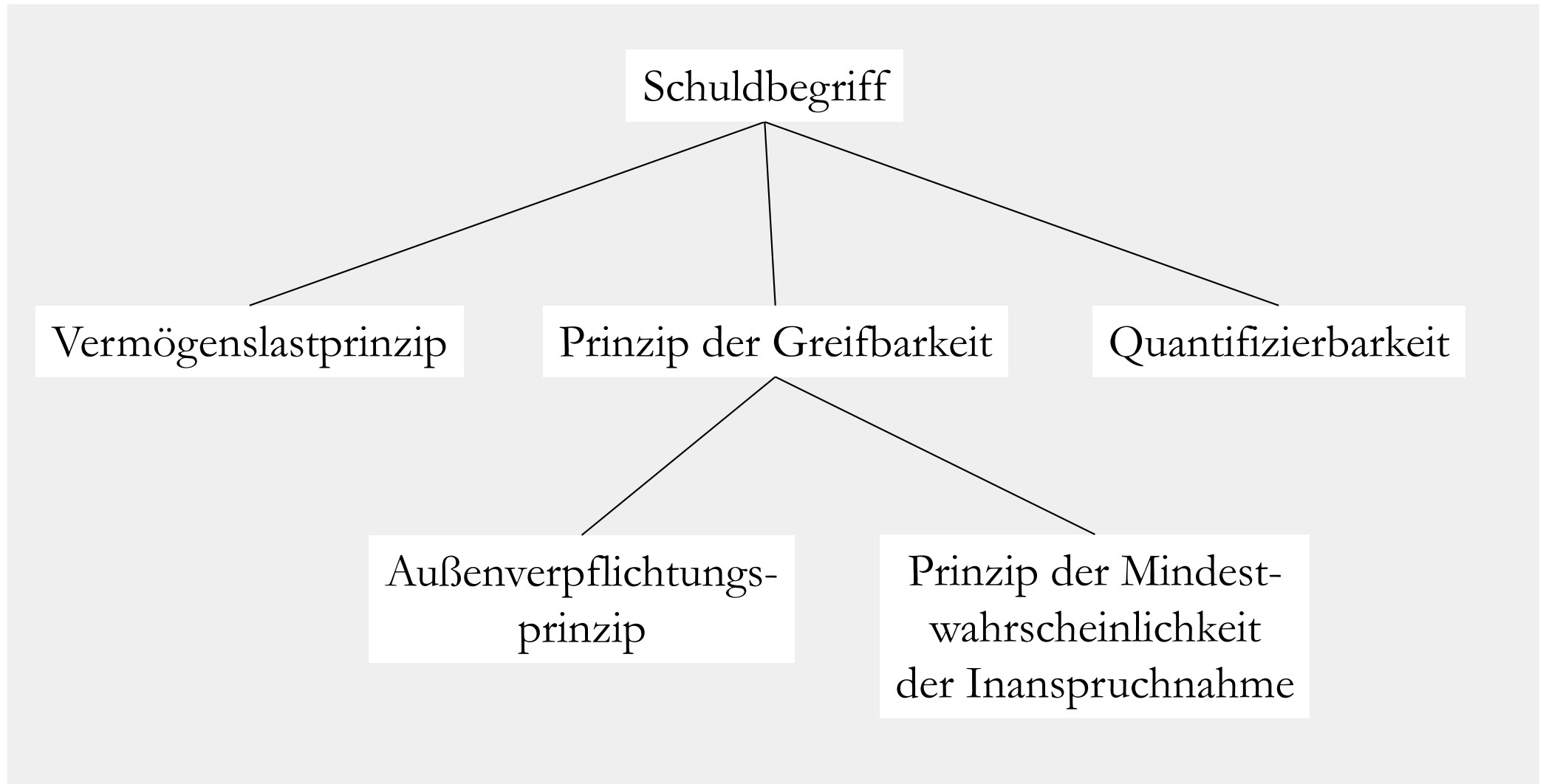
Vollständigkeitsgrundsatz

Nach dem Vollständigkeitsgrundsatz hat der Jahresabschluss „sämtliche Schulden ... zu enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist“

(§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB).

- Vollständigkeitsgrundsatz bedarf der Regelung der Einzelheiten:
 - Was sind überhaupt Schulden? (vgl. Verbindlichkeitsbegriff)
 - Sind sie auch wirtschaftliche Belastungen am Abschlussstichtag? (vgl. Passivierungszeitpunkt)
- Der Begriff der Verbindlichkeit (inklusive der Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten) ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu konkretisieren.
- Grds. Verrechnungsverbot von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite (§ 246 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Überblick:



Schuldbegriff

Nicht alle denkbaren wirtschaftlichen Lasten bilden Verbindlichkeiten: vielmehr müssen die Lasten zusätzlichen Kriterien genügen.

(1) Wirtschaftliche Betrachtungsweise:

- Zivil-rechtliche bzw. öffentlich-rechtliche Schuld ist weder notwendig noch hinreichend.
- Rein wirtschaftliche Leistungsverpflichtungen sind zu passivieren z.B. eine verjährte Schuld, die noch beglichen werden soll.
- Nur rechtlich existente Verbindlichkeiten bleiben außer Ansatz; z.B. werden noch nicht verjährte Schulden nicht passiviert, wenn mit einer Inanspruchnahme durch den Gläubiger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu rechnen ist.
- Kompensierte Verbindlichkeiten (z.B. schwebendes Geschäft) werden nicht bilanziert.

(2) Greifbarkeit:

(2a) Außenverpflichtungsprinzip:

- Verpflichtung gegenüber einem Dritten.
- Ein Leistungszwang gegenüber einem Dritten kann rechtlich begründet sein oder faktisch bestehen.
- Die rechtliche Begründung einer Verpflichtung kann sich aus Zivilrecht (gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse) oder aus öffentlichem Recht (z.B. Steuerschulden, Kosten der Prüfung von JA) ergeben.

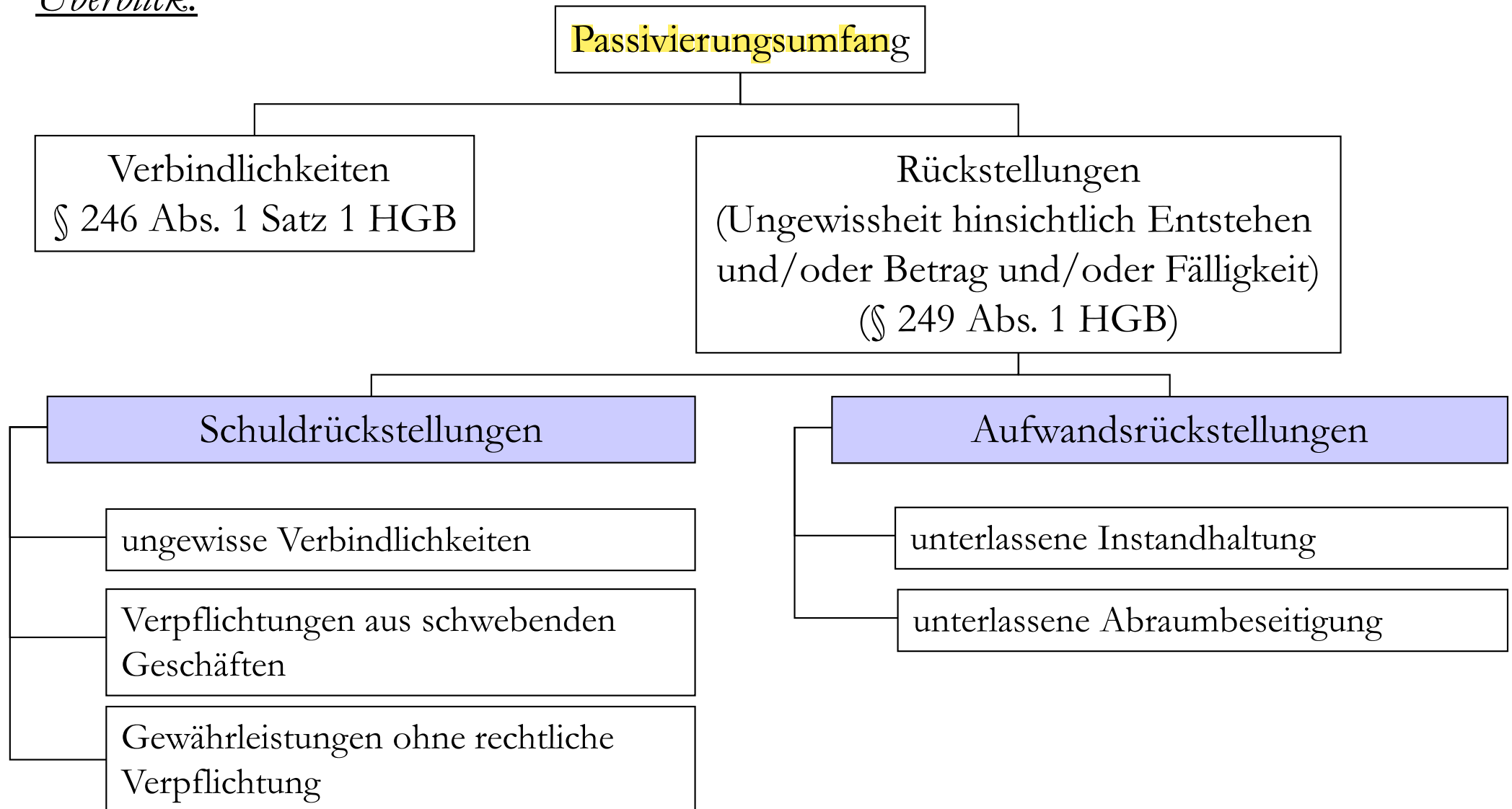
(2b) Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme:

- Es müssen mehr Gründe für als gegen die Verbindlichkeit sprechen.
- Diese Voraussetzung ist auf der Grundlage objektiver, am Bilanzstichtag vorliegender und spätestens bei Aufstellung der Bilanz erkennbarer Tatsachen aus der Sicht eines sorgfältigen und gewissenhaften Kaufmanns zu beurteilen.

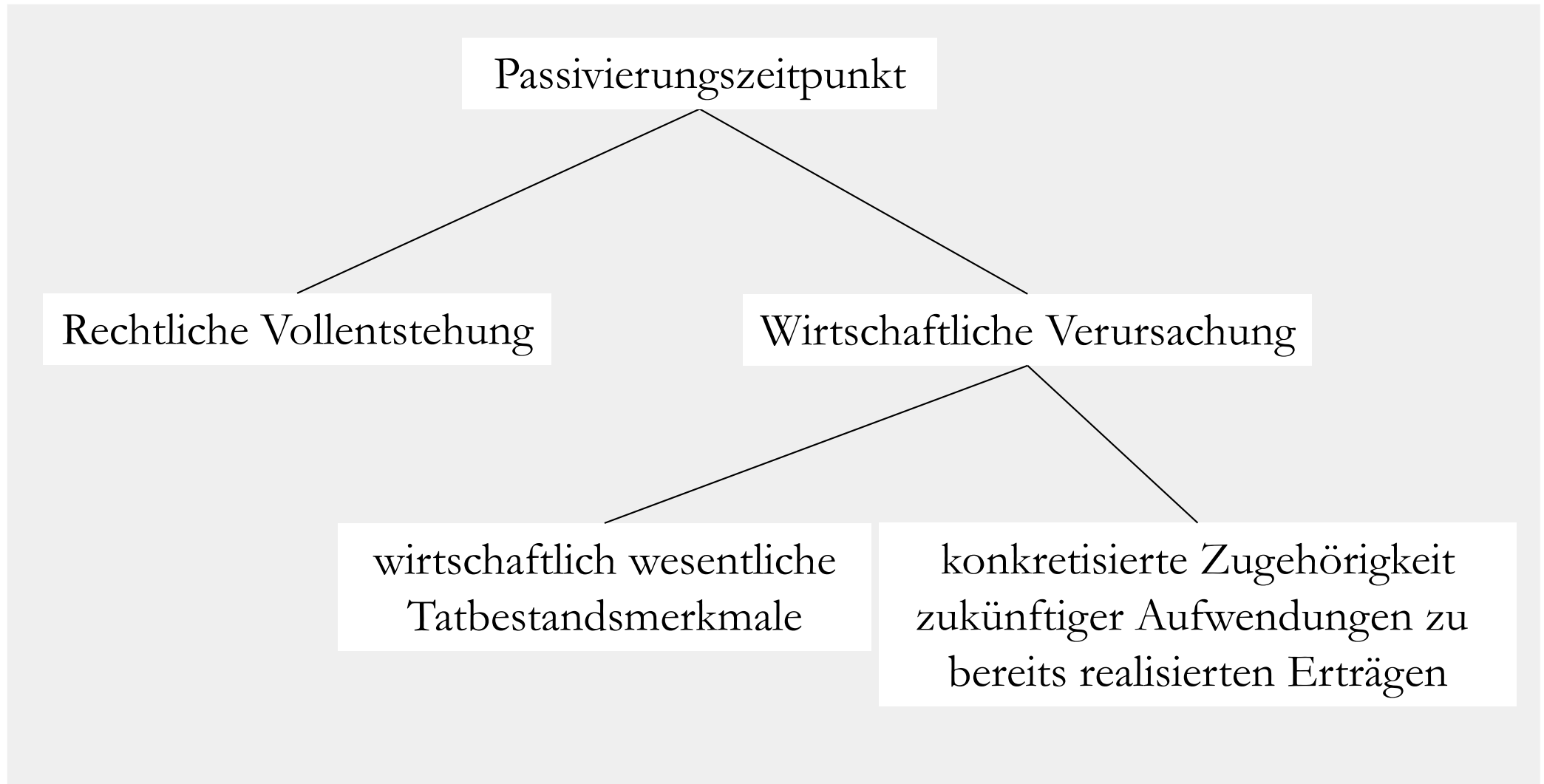
(3) Quantifizierbarkeit:

- in aller Regel mit selbständiger Bewertbarkeit gleichgesetzt, die bei ungewissen Verbindlichkeiten einen Schätzvorgang erfordert.
- notwendig ist ein nach oben und unten begrenzter Schätzungsrahmen, innerhalb dessen eine betragsmäßige Wertzuordnung durchführbar ist.
- Anforderungen an die Quantifizierbarkeit werden als relativ gering eingeschätzt.
- Je unbestimmter die verfügbaren Informationen und je weniger auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, desto größer kann die Bandbreite sein.

Überblick:



Überblick:



Passivierungszeitpunkt

Nur wirtschaftlich verursachte Verbindlichkeiten stellen zum Abschlussstichtag auch existente wirtschaftliche Lasten dar.

Doppelkriterium der Rechtsprechung:

- Im Regelfall bildet der frühere der beiden nachfolgenden Zeitpunkte den maßgeblichen Passivierungszeitpunkt:

Zeitpunkt der rechtlichen Vollentstehung (spätestmöglicher Zeitpunkt)

alle Tatbestandsmerkmale (z. B. A, B, C) erfüllt, von denen Gesetz, Satzung oder Vertrag Entstehung abhängig machen

Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung

- Kriterium der *wirtschaftlich wesentlichen Tatbestandsmerkmale* (z. B. nur A und B sind wirtschaftlich wesentlich (Teilmenge der rechtlichen Tatbestandsmerkmale), d.h. Tatbestand an den Gesetz oder Vertrag Entstehen der Verpflichtung knüpft, ist im Wesentlichen bereits verwirklicht; Entstehen hängt nur noch von wirtschaftlich unwesentlichen Tatbestandsmerkmalen ab)
- Kriterium der *konkretisierten Zugehörigkeit zukünftiger Aufwendungen zu bereits realisierten Erträgen* (Bsp. Garantierückstellungen); folgen grds. dem Realisationsprinzip.

Konsequenz:

Ist eine Verpflichtung am Bilanzstichtag bereits rechtlich entstanden, bedarf es keiner Prüfung der wirtschaftlichen Verursachung mehr, weil eine Verpflichtung spätestens im Zeitpunkt ihrer rechtlichen Entstehung auch wirtschaftlich verursacht ist.

Rechtliche Vollentstehung und wirtschaftliche Verursachung

Beispiele:

- Weder rechtliche Vollentstehung, noch wirtschaftliche Verursachung:
Bsp.: Anpassungsverpflichtungen nach TA Luft innerhalb bestimmter Frist, d.h. vor Ablauf der Anpassungsfrist keine Rückstellung, siehe folgende Folie; bestimmte Überholungsverpflichtungen
- Rechtliche Vollentstehung und wirtschaftliche Verursachung:
Bsp.: Anpassungsverpflichtungen nach TA Luft innerhalb bestimmter Frist, d.h. im Zeitpunkt des Ablaufs der Anpassungsfrist Rückstellung, siehe folgende Folie.
- Wirtschaftliche Verursachung, noch keine rechtliche Entstehung:
Bsp.: Gewährleistung, siehe folgende Folie.
- Aufwendungen können weder künftigen noch realisierten Erträgen zugeordnet werden; rechtliche Entstehung:
Bsp.: Schadensersatzverpflichtung, Kulanzrückstellung.

Beispiele:Fall 1: Anpassungsverpflichtungen nach TA Luft

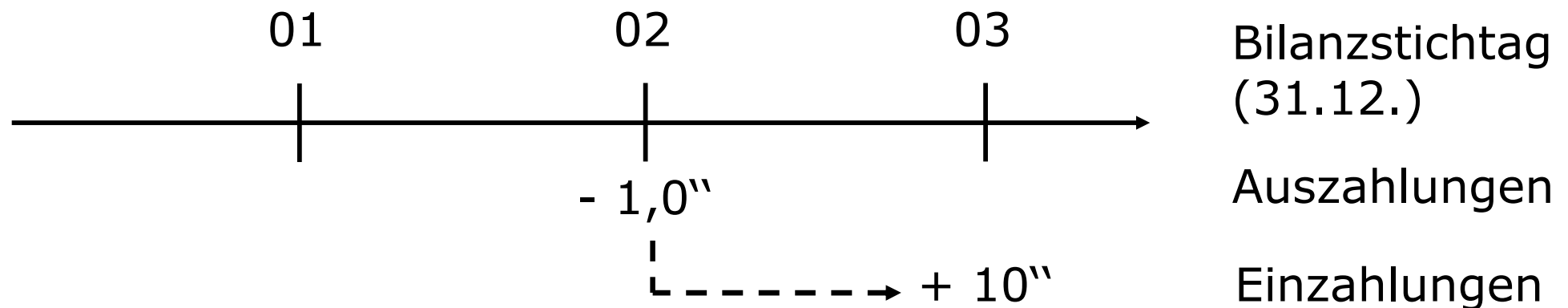
Fall	Behördliche Anordnung	Ende der Umsetzungsfrist	Bilanzstichtag	Ansatz einer Rückstellung
1	15.03.01	31.12.02	31.12.01	Nein
2	15.03.01	31.12.02	31.12.02	Ja

Fall 1: kein Ansatz zum 31.12.01, da die Verpflichtung erst im Raum steht und erst danach der Vollzug erfolgen muss (weder rechtliche Entstehung noch wirtschaftliche Verursachung)

Fall 2: Ansatz zum 31.12.02 zwingend (rechtliche Entstehung und wirtschaftliche Verursachung im Zeitpunkt des Fristablaufs, d.h. Maßnahmen sind bis zum Bilanzstichtag umzusetzen)

Fall 2: Hubschrauberüberholung: Rückstellung [–]

Eine GmbH muss im Jahre 02 ihren Hubschrauber überholen, damit sie ihn auch in Zukunft benutzen darf. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von 1 Mio. €. Die wirtschaftliche Verursachung liegt in der Zukunft, weil die Kosten mit dem zukünftigen Betrieb zusammenhängen.

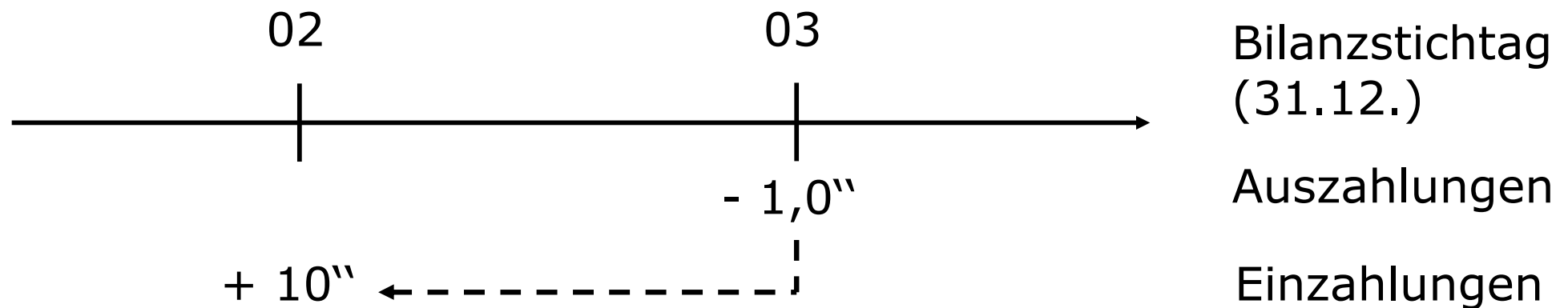


Lösung im Jahr 01:

Keine Bildung einer Rückstellung.

Beispiele:Fall 3: Garantierückstellung: Rückstellung [+]

Eine GmbH verkauft Produkte gewinnbringend zu 10 Mio. € und erwartet daraus Garantieansprüche im nächsten Jahr in Höhe von 1 Mio. €. Es ist eine wirtschaftliche Verursachung der zukünftigen Auszahlungen mit dem Verkauf der Produkte gegeben.



Lösung im Jahr 02:

Bildung einer Garantierückstellung in Höhe von 1 Mio. €.

Drohverlustrückstellungen

- Grundsatz der Nichtbilanzierung schwebender Geschäfte (Ausgeglichenheitsvermutung).
- Schwebende Geschäfte: Beidseitig verpflichtende Verträge, die von dem zur Sachleistung verpflichteten Vertragspartner noch nicht erfüllt wurden (Absatz- oder Beschaffungsgeschäfte oder Dauerschuldverhältnisse wie z.B. Mietvertrag).
SG ist ein Vertrag, der abgeschlossen, aber noch nicht erfüllt ist.

Sachverhalte im Zusammenhang mit schwebenden Geschäften:

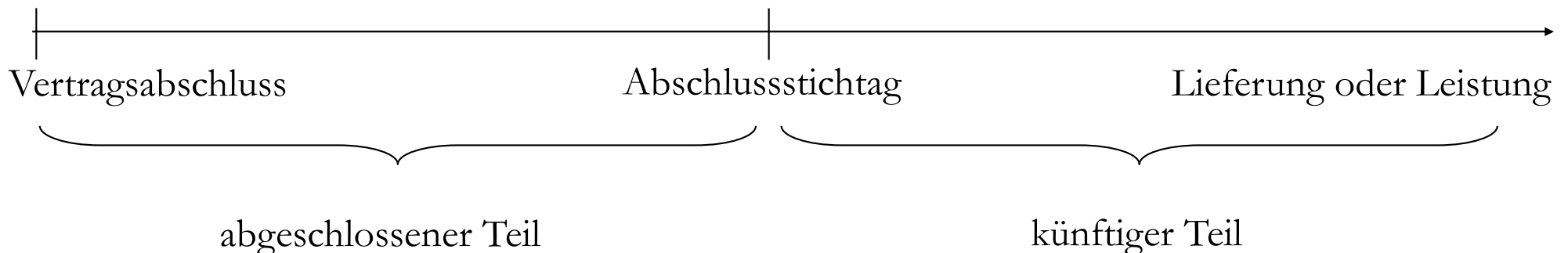
- Anzahlungen,
- Erfüllungsrückstand (Bilanzierender ist mit seiner Leistung im Rückstand) oder
- drohender Verlust.

Sachverhalte im Zusammenhang mit schwebenden Geschäften

Anzahlung: erfolgsneutral (Realisationsprinzip, Periodisierungsgrundsätze)

Erfüllungsrückstand:
Passivierung einer Verbindlichkeit oder
Rückstellung für ungewisse
Verbindlichkeiten (Realisationsprinzip,
Periodisierungsgrundsätze)

**Drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften:** Passivierung einer
Rückstellung für drohende Verluste aus
schwebenden Geschäften Imparitätsprinzip:
§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB

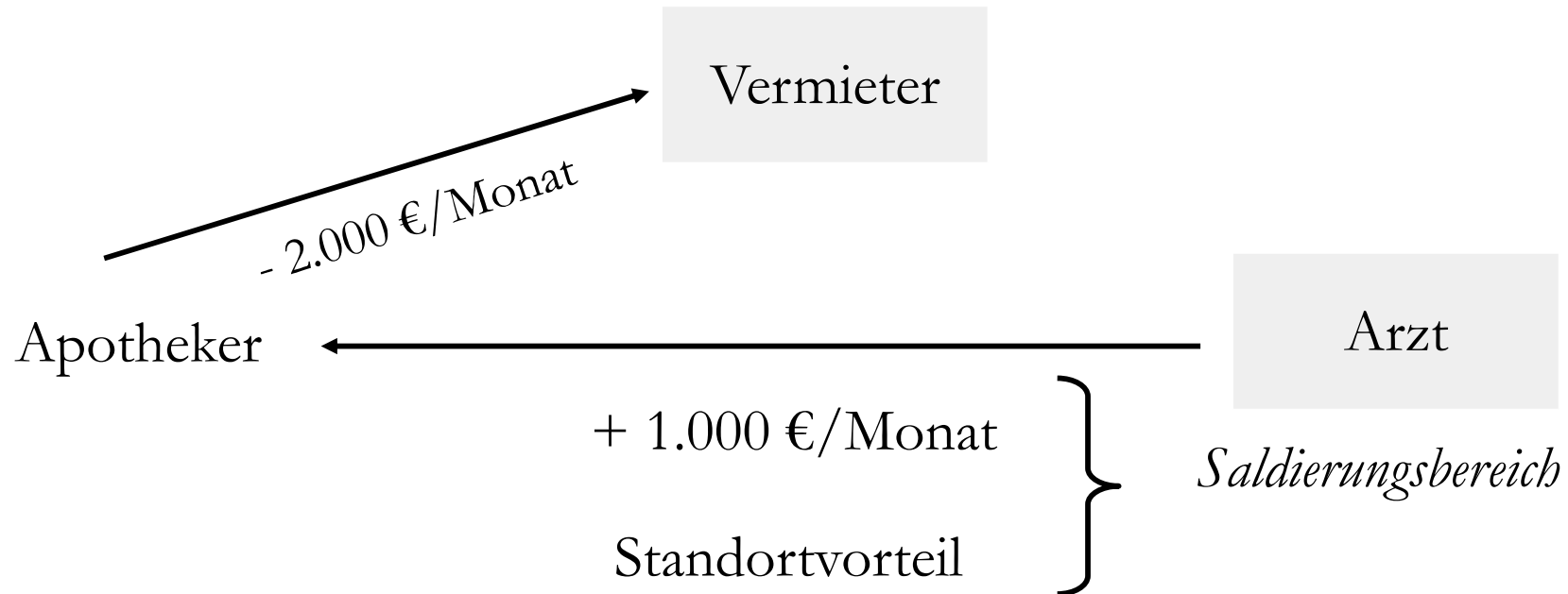


Drohverlustrückstellungen II

Die handelsrechtliche Passivierungspflicht von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften konkretisiert das gesetzliche Imparitätsprinzip.

- Grundsatz der Nichtbilanzierung schwebender Geschäfte wird bei drohendem Verlust durchbrochen.
- Gilt (nur) im Rahmen eines „schwebenden Geschäfts“, d.h. für den künftigen Teil des schwebenden Geschäfts.
- Hierbei gilt eine (ökonomisch einleuchtende) Ausgeglichenheitsvermutung.
- Passivierung einer Drohverlustrückstellung, wenn der Wert der noch zu erbringenden Leistung über dem Wert der erwarteten Gegenleistung liegt.
 - Absatzgeschäft: Wert der Lieferverpflichtung höher als vereinbarter Verkaufspreis. Baufirma, Oktober Vertrag mit 200k€ unterschrieben. Dezember: Materialpreise steigen
 - Beschaffungsgeschäft: Kaufpreis übersteigt Wert des Vermögensgegenstands.
 - Dauerschuldverhältnis: Wert der Leistung übersteigt Wert der Gegenleistung.

Bsp. zur Ausgeglichenheitsvermutung Apothekerfall



Saldierungsbereich:

- Vor- und Nachteile aus schwebendem Geschäft.
- Wirtschaftliche Betrachtungsweise.

Aufwandsrückstellungen

Das Gesetz kennt eine Passivierungspflicht für bestimmte sog. Aufwandsrückstellungen.

gem. § 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB sind Rückstellungen zu bilden für

- „im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten,
- oder
- für Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden“.

Aufwandsrückstellungen sind Rückstellungen für zukünftige Ausgaben, die
+ wirtschaftlich zum abgelaufenen Geschäftsjahr gehören
+ Aber erst im nächsten Jahr bezahlt werden

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Einnahme VOR dem Abschlussstichtag erhalten, aber Ertrag gehört erst ins NÄCHSTE Jahr

Das Gesetz bezeichnet passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) als „Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ... soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen“ (§ 250 Abs. 2 HGB).

Ansatzkriterien:

1. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag
2. Ertrag nach dem Bilanzstichtag
3. Für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag

Bsp: Miete im Voraus

28.12.2025: Mieter überweist Januar Miete

31.12.2025: Bilanzstichtag

1. JA! Da Geld am 28.12.2025 kam

2. JA! Da Miete zum Januar 2026 gehört

3. JA! Für Januar

-> PRAP muss gebildet werden

Passive Rechnungsabgrenzungsposten II

- Bildung und Auflösung von PRAP folgen aus dem Realisationsprinzip.
- Bsp.: Entgelterhalt für Rechnerüberlassung an Kunden für Monate nach dem Abschlussstichtag.
- Somit erfassen passive RAP grundsätzlich Einnahmen, denen risikobehaftete und kalenderzeitbezogene Gegenleistungsverpflichtungen entsprechen.
- Das Kriterium der „bestimmten Zeit“ ist, anders als auf der Aktivseite, weit auszulegen, da anderenfalls eine Gewinnrealisation die Folge wäre.

PRAP sorgt dafür, dass Erträge erst bei Leistungserbringung gebucht werden.
Verhindert verfrühte Gewinnrealisierung

Zusammenfassung

- Die unterschiedlichen Ansprüche der Eigner an einer Kapitalgesellschaft werden im Eigenkapital der Aktiengesellschaft gestaffelt angeführt.
- Verbindlichkeiten sind wirtschaftliche Lasten, die gegenüber einem Dritten bestehen (Außenverpflichtungsprinzip) und für deren Be- oder Entstehen und die Inanspruchnahme hieraus mehr Gründe dafür als dagegen sprechen im Sinne einer qualitativen Wahrscheinlichkeitsbeurteilung.
- Verbindlichkeiten sind nur dann am Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie zumindest wirtschaftlich verursacht sind.
- Drohverlustrückstellungen folgen – anders als Verbindlichkeitsrückstellungen – dem Imparitätsprinzip und dienen der Verlustfreihaltung zukünftiger Perioden.
- Weitere bilanzielle Passiva sind sog. Aufwandsrückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten.